

Le Comité pour la Prévention et Protection au Travail (CPPT)

Ben MEMDÉ



EIIC'S Partners
EQUIPMENT | TRAINING | INFORMATION | CONSULTANCY | SOLUTIONS

Le CPPT

- Missions, composition, fonctionnement, etc.

Pause de midi

Mises en situation

- Groupe 1 : préparer, animer et gérer une réunion d'un **CPPT de crise**
- Groupe 2 : idem le **CPPT du mois de novembre de l'année**

Introduction

Concertation dans le secteur privé

Bases légales et objectif du CPPT

Un Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) **doit être institué** dans toutes les entreprises qui occupent habituellement en moyenne **au moins 50 travailleurs** afin de permettre la participation des travailleurs sur les questions concernant le bien-être des travailleurs.

Bases légales

- 👁️ **Loi 04/08/96**, Chapitre VII Le Comité pour la Prévention et Protection au Travail
- 👁️ **Code sur bien-être au travail**, Livre II Structures organisationnelles et Concertation sociale, Titre 7 Comités pour la Prévention et Protection au Travail
- 👁️ Autres réglementations comme celles concernant les élections sociales.

Bases légales et objectif du CPPT

Si, pour quelles que raisons que ce soit, **un CPPT n'a pas été institué**

- 👁 les tâches et les compétences du CPPT sont automatiquement transférées à la **Délégation syndicale (DS)**
 - dont les membres **bénéficient d'une protection contre le licenciement et mutations**, qui commence à la date du début de leur mission et se termine à la date à laquelle les candidats élus aux élections suivantes sont installés
 - NB : ne peut entraîner ni préjudices ni avantages spéciaux
 - les membres de la DS ne **peuvent être licencié(e)s que** :
 - ▷ pour **motif grave** préalablement admis par le Tribunal du Travail;
 - ▷ pour des **raisons d'ordre économique ou techniques reconnues préalablement** par la commission paritaire compétente.

Bases légales et objectif du CPPT

S'il n'existe **ni Comité (CPPT) ni délégation syndicale**, il faut faire appel aux **travailleurs** mêmes, soit une **participation directe**

Elections sociales

Les **candidat(e)s délégué(e)s** sont proposé(e)s par les organisations syndicales

- 👁 Les élections sociales ont lieu **tous les 4 ans** (dernières élections 13 au 16/05/2024)
- 👁 Ils(elles) sont élu(e)s à **vote secret**

Exceptions :

- 👁 Secteur public (CCB)
- 👁 Certaines CCT comme la construction (désignation par l'employeur)
- 👁 Chambre des représentants (Sénat et Parlement)

Nombre de délégué(e)s

4 à 22 membres en fonction de la taille de l'entreprise/ organisation

Nombre de travailleurs(euses)	Nombre de manats
50 - 100	4
101 - 500	6
501 - 1.000	8
1.001 - 2.000	10
2.001 - 3.000	12
3.001 - 4.000	14
4.001 - 5.000	16
5.001 - 6.000	18
6.001 - 8.000	20
> 8.000	22

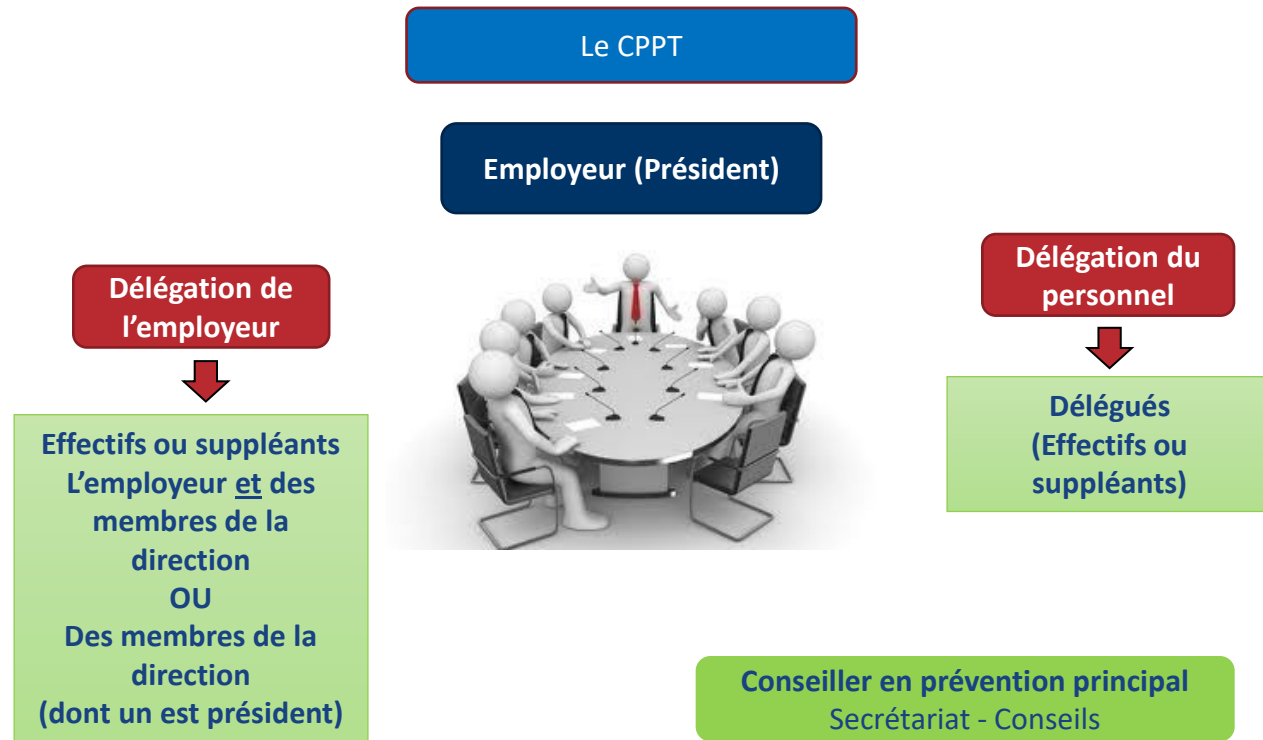
(*) autant de suppléant(e)s

Composition du CPPT

- 👁 Le CPPT est **présidé par l'employeur**
 - ou un(e) de ses **représentant(e)s ayant pouvoir de décision**
- 👁 Siègent au CPPT :

Avec des voies délibératives	Avec des voies consultatives
la délégation de l'employeur - désignés par l'employeur dans les membres de la direction pour 4 ans. Ces délégués y compris le chef d'entreprise, ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués du personnel	Le SIPPT principal assure le secrétariat du Comité <u>ne peut être ni un délégué de l'employeur ni un délégué du personnel</u>
La délégation du personnel - élu pour la durée de leur mandat de 4 ans. Min. 2 !	Des experts/invités : médecin du travail, coordinateur environnemental, experts externes,...

Composition du CPPT



Concertation dans le secteur public

Bases légales et objectif du CoCoBa

Dans le secteur public, la participation des travailleurs est légalement prévue par :

Arrêté royal du 28 septembre 1984. - portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités

par la **Circulaire ministérielle du 7 juin 2002** relative au BET dans les services publics soumis au statut syndical)

- 👁 Des comités de concertation sont institués à différents niveaux
 - **Comités de Concertation de Base** (CCB ou CoCoBa)

Dans le **secteur public** (statut syndical) : **pas d'élections sociales**

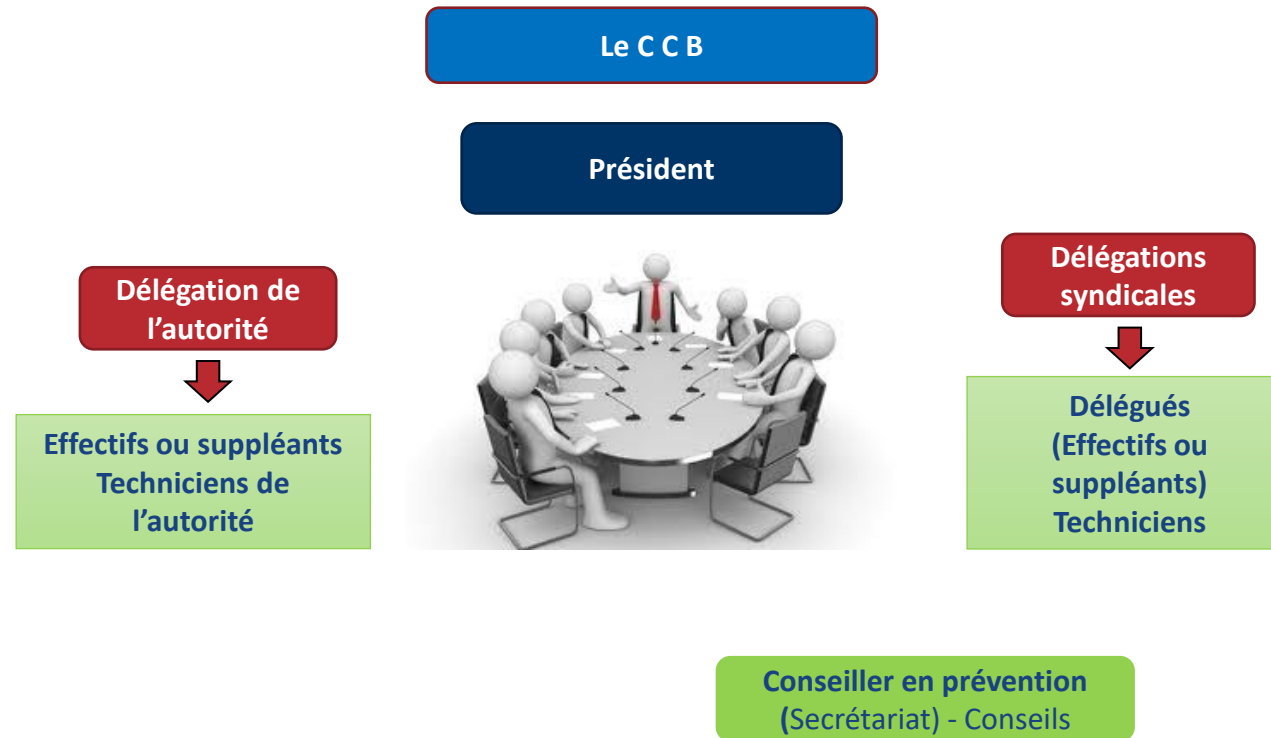
Délégation de l'employeur :

- Président et son suppléant : désignés par l'autorité
- Les membres de la délégation de l'autorité, y compris le président, sont des personnes qui, à quelque titre que ce soit, **ont pour qualité d'engager les autorités publiques intéressées**
- La délégation de l'autorité **peut s'adjoindre de techniciens**

Délégation des travailleurs :

- La délégation de **chaque organisation syndicale** se compose de **3 membres au maximum**, que l'organisation choisit librement
- peuvent être adjoints **au maximum 2 techniciens par point inscrit à l'ordre du jour**

Composition du CCB/ CoCoBa



Missions et fonctionnement du CPPT

Missions et tâches du CPPT

Le Comité a essentiellement pour mission de **rechercher et de proposer tous les moyens et de contribuer activement à tout ce qui est entrepris pour favoriser le bien-être des travailleurs** lors de l'exécution de leur travail.

👁️ Ceci consiste à

- émettre un **avis préalable**,
- à donner un **accord préalable**,
- à développer des **propositions**,
- à avoir un **droit d'information**,
- à **désigner une délégation**
- et à avoir quelques **compétences spécifiques**

Concernant; p.ex. (liste non exhaustive)

-  la **politique** de l'employeur en matière de **bien-être au travail**,
 - le plan global de prévention
 - le plan annuel d'action
 - Leurs modifications, mise en oeuvre et résultats...

-  Les services de prévention (**SIPPT/ SEPPT**)
 - Fonctionnement, choix ou remplacement
 - les moyens (logistiques, financiers), personnel administratif à disposition du SIPPT

▷ **Fiche d'identification du SIPPT (avis du CPPT)**

Suites données aux avis

L'employeur donne

-  **le plus rapidement possible** une suite conforme aux avis unanimes du Comité :
 - risques graves pour le bien-être des travailleurs
 - risques pour lesquels le dommage est imminent

-  **une suite appropriée** dans le cas d'avis divergents

-  donne **suite à tous les autres avis**
 - dans le délai fixé par le Comité ou, à défaut de délai, dans les 6 mois au plus tard

Suites données aux avis

L'employeur

- 👁 qui ne s'est pas conformé aux avis, ne leur a pas donné suite ou a opéré un choix parmi les avis divergents, **en donne les motifs au Comité**
- 👁 **explique également les mesures qui ont été prises, en cas d'urgence justifiée**, sans consultation ou sans information préalable du Comité

Accord préalable du CPPT

Concernant; p.ex. (liste non exhaustive)

- 👁 à la **durée minimale des prestations du SIPPT**
- 👁 la **désignation et au remplacement** du conseiller en prévention expert en sécurité du travail et en **médecine du travail** du service interne
- 👁 aux autres cas définis par les différentes lois et leurs arrêtés d'exécution; p.ex.
 - la **dérogation aux températures** prescrites par la réglementation,
 - la **réduction du nombre d'installations sanitaires**,
 - l'**accès** aux prestations sociales: **réfectoires, vestiaires**, ...

Le **R.O.I.** doit déterminer la manière de constater l'existence d'un accord

Propositions du CPPT

Initiative du CPPT (versus un avis qui est demandé par l'employeur p.ex.)

- 👁 Sur la **politique** de l'employeur en matière de **bien-être au travail**,
 - le plan global de prévention
 - le plan annuel d'action
 - Leurs modifications, mise en oeuvre et résultats...
- 👁 Qui élabore des propositions **visant à embellir le lieu de travail et ses abords**

L'employeur est tenu de fournir toutes les informations nécessaires au Comité, afin qu'il **puisse émettre ses avis en parfaite connaissance de cause**

- 👁️ Lois, A.R. et conventions relatifs au bien-être des travailleurs, et imposés par ces
 - P.ex. les **rapports mensuels et annuels du SIPPT/ VLT**, etc.
- 👁️ de tout autre document établi en vue d'assurer le bien-être des travailleurs
 - P.ex. dans le cadre de **l'analyse des risques**
- 👁️ L'inventaire des **appareils et machines qui doivent être contrôlés par les SECT**
- 👁️ La liste et de la localisation des **substances et préparations dangereuses**

Désigner une délégation du CPPT

Le Comité participe à l'application du système dynamique de gestion des risques en déléguant à cette fin certains de ses membres employeurs et travailleurs

- 
pour effectuer périodiquement et au moins 1*/an, avec le conseiller en prévention compétent et le membre de la ligne hiérarchique compétent, **une enquête approfondie dans tous les lieux de travail** pour lesquels le Comité est compétent

- 
Pour se rendre immédiatement sur place, lorsqu'il y a :
 - **des risques graves** pour lesquels le dommage est imminent
 - chaque fois qu'un **accident du travail grave** ou incident sérieux a eu lieu,
 - **1/3** de la délégation des travailleurs au Comité **en fait la demande**

- 
 Pour **répondre au SPF Emploi, Contrôle du BET** lors de leurs visites de contrôle

Fonctionnement du Comité

- 👁️ L'employeur veille à ce que le Comité se réunisse **au moins une 1*/mois (CoCoBa tous les trimestres)**
- 👁️ Le Comité **se réunit au siège de « l'unité technique d'exploitation »**
- 👁️ **Le secrétariat** du Comité est assuré **par le SIPPT** (dans le privé)
- 👁️ Le **SIPPT, le SEPPT et le Médecin** du travail siègent avec une **voie consultative**
- 👁️ Les membres représentant les travailleurs au Comité peuvent **se faire assister (avec l'accord de l'employeur), par un expert de leur choix**

Règlement d'Ordre Intérieur (ROI)

Obligatoire. Le titre 7 du Livre II énumère les points que le ROI doit contenir **au minimum**:

- 👁 les modalités concernant le lieu, le moment et **déroulement des réunions**
- 👁 le **mode d'inscription d'un point à l'ordre du jour** (10 jours)
- 👁 les modalités concernant la **présence requise afin de pouvoir se réunir valablement** ainsi que le mode de constatation **qu'un accord a été obtenu**
- 👁 les modalités concernant les **contacts avec les personnes qui, dans l'entreprise, s'occupent de la politique du bien-être**
- 👁 les modalités relatives aux **réunions préparatoires et aux réunions supplémentaires**
- 👁 le mode de **convocation des experts**, le cas échéant
- 👁 **le mode d'information du personnel** sur l'ordre du jour et sur les décisions du Comité
- 👁 la procédure de **modification du règlement**

- 👁 **Il est interdit** aux membres du Comité **de communiquer à d'autres personnes ou de divulguer les renseignements globaux ou individuels**, dont ils ont connaissance en raison des fonctions et des mandats qu'ils exercent, **si cela porte préjudice** aux intérêts de l'employeur ou des travailleurs
- 👁 NB : cette disposition n'a pas pour but ni d'entraver les relations normales entre les syndicats et leurs délégués dans le Comité, ni d'entraver le droit de s'adresser à l'employeur en cas de différend au niveau du Comité

Rôle spécifique du SIPPT au sein de CPPT

Tâches obligatoires chef(fe) du SIPPT

- 👁️ Assister aux réunions et y fournir les explications nécessaires
- 👁️ Rédiger les avis du Comité
- 👁️ Assurer/ diriger **le secrétariat**
 - Pour ce qui est de **l'ordre du jour**:
 - **convoquer par écrit chaque membre** effectif au moins **8 j avant la réunion**
 - communiquer la **date et l'ordre du jour** de la réunion au CP du SEPPT
 - Établir le **procès-verbal** et le remettre, au moins **8 j avant la réunion suivante**
 - veiller à ce que les **procès-verbaux des réunions** soient établis
 - NB : toutes les autres tâches n'ayant pas un caractère administratif ne doivent pas être effectuées par le SIPPT, mais il doit y veiller

Informations des travailleurs

- 👁️ **Par voie d'affichage** ou par d'autres moyens de communication équivalents
- 👁️ **Au moins 8 jours avant** la réunion du CPPT, le personnel est informé de :
 - Date et l'ordre du jour de la prochaine réunion
- 👁️ **Dans les 8 jours suivant** la réunion du CPPT
 - **Avis reprenant les conclusions et décisions prises** par le CPPT
 - NB : ce n'est pas le récit « mot pour mot » de la réunion
 - Plan d'action
 - Rapport annuel du SIPPT
 - Suite réservée aux avis du CPPT
 - Toute information dont le CPPT souhaite une publicité particulière

Ordre du jour type

- 👁 **Liste des présences** (absences (excusées?), arrivée tardive ou départ anticipé, etc.)
- 👁 **Approbation du pv/ compte rendu de la réunion précédente**
- 👁 **Rapports** d'activités du SIPPT, SEPPT, contrôles périodiques par SECT, etc.
- 👁 Discussion des **AT** (Que s'est-il passé ? Arbre des causes, mesures correctives, etc.)
 - Incidents (cf. pyramide de Byrd)
- 👁 Suivi du **plan annuel d'action** (évolution, actions réalisées, etc).
- 👁 Visite des lieux de travail (organisation et suivi)
- 👁 Actualités (veille législative, etc.)
- 👁 Divers (**en dernier lieu**)
- 👁 Prochaine réunion

Ex de planning annuel

- 👁 Janvier : **rapport annuel du SIPPT**
- 👁 Février : rapport annuel du **SEPPT** (évaluations de la santé et gestion des risques)
- 👁 Mars : organisation de la **Visite des Lieux de Travail (VLT) par le CPPT**
- 👁 Avril : résultats de l'analyse des risques (p.ex. DÉPaRis)
- 👁 Mai : rapport de la VLT
- 👁 Juin : accueil des nouveaux travailleurs/ intérimaires/ jobistes
- 👁 Juillet - Août : ordre du jour classique
- 👁 Septembre : prévention de l'incendie (exercice d'évacuation)
- 👁 Octobre : concertation sur le **plan annuel d'action**
- 👁 Novembre : avis sur le plan annuel
- 👁 Décembre : avis et rapport du médecin du travail sur la réintégration des travailleurs

Conclusions

Un CPPT/ une concertation sociale efficace requiert

- 👁️ Connaissance du rôle de l'employeur envers la délégation des travailleurs
- 👁️ **Concertation sociale « riche »** et qui dynamise la politique de l'entreprise; Vous avez une question? N'attendez pas la prochaine réunion mais interpeller le CP
- 👁️ Ce n'est **pas une tribune revendicative** mais une démarche de concertation constructive et collaborative; Adressez-vous en direct à la ligne hiérarchique
- 👁️ Le CPPT ce n'est pas... le service d'entretien (lampe cassée), le facility management (qualité du papier WC ou du café)
- 👁️ Discuter de choses que l'on maîtrise
- 👁️ Absence de confusions dans la gestion du **CPPT (CE/CPPT/DS) : chacun sa spécialité**